

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE IMAGEN

Entre, por una parte, el/la docente cuyos datos se consignan y firman al pie del presente (en adelante, “EL/LA CEDENTE”); y por la otra, Lucas Santiago Del Pino, en representación de UnosChicosAburridos.inc (en adelante, “EL CESIONARIO”); conjuntamente denominadas “LAS PARTES”, celebran el presente Contrato de Cesión de Derechos de Uso de Imagen (en adelante, el “Contrato”), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CONSIDERANDO:

Que EL CESIONARIO se encuentra desarrollando el videojuego denominado “TMC (Teknical May Cry)” (en adelante, el “Juego”), en el marco del cual resulta necesario incorporar la imagen de EL/LA CEDENTE con fines narrativos, educativos y/o recreativos propios del contenido del Juego;

Que EL/LA CEDENTE se desempeña como docente/profesor/a y ha sido invitado/a a participar del Juego mediante la cesión de su imagen, en los términos que se detallan a continuación;

Que EL/LA CEDENTE presta su consentimiento libre, expreso e informado para la utilización de su imagen, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 y 55 del Código Civil y Comercial de la Nación, y el artículo 31 de la Ley N.º 11.723 de Propiedad Intelectual;

Por lo expuesto, LAS PARTES acuerdan celebrar el presente Contrato, el cual se registrará por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO

EL/LA CEDENTE cede a favor de EL CESIONARIO, en forma no exclusiva y a título gratuito, el derecho a captar, reproducir, fijar, editar, adaptar, digitalizar, animar y utilizar su imagen (fotografías, videos, modelados o representaciones digitales tridimensionales, capturas o cualquier otra representación visual derivada de su persona) para su incorporación al videojuego “TMC (Teknical May Cry)”, en los términos y con los alcances establecidos en el presente Contrato.

SEGUNDA. CARÁCTER DE LA CESIÓN

La cesión de imagen objeto del presente Contrato se realiza a título gratuito, sin que EL/LA CEDENTE tenga derecho a reclamar contraprestación económica alguna, presente o futura, por la utilización de su imagen en el Juego, salvo pacto expreso y por escrito en contrario entre LAS PARTES.

La presente cesión se otorga con carácter no exclusivo, por lo que EL/LA CEDENTE conserva la facultad de disponer libremente de su propia imagen y de autorizar su uso a terceros, sin restricción alguna derivada del presente Contrato.

TERCERA. FINALIDAD Y ALCANCE DEL USO

La imagen de EL/LA CEDENTE podrá ser utilizada exclusivamente para:

- a) su incorporación como personaje, avatar o elemento visual dentro del Juego;
- b) la promoción, difusión y comercialización del Juego, incluyendo material publicitario, capturas de pantalla, tráilers y contenido de prensa relacionado;
- c) su exhibición en plataformas de distribución digital, redes sociales oficiales del Juego y demás medios de difusión vinculados a su lanzamiento.

Queda expresamente prohibido cualquier uso de la imagen de EL/LA CEDENTE ajeno a la finalidad aquí descripta, así como toda utilización que la exponga a ridículo, deshonra o que resulte ofensiva, denigrante o contraria a su honor, dignidad o reputación.

CUARTA. TERRITORIO Y MEDIOS

La presente cesión comprende su explotación en todo el mundo y a través de cualquier medio o soporte, actual o futuro, incluyendo sin limitación: plataformas de videojuegos (PC, consolas, dispositivos móviles), tiendas digitales, sitios web, redes sociales y demás canales de distribución y comunicación vinculados al Juego.

QUINTA. PLAZO DE VIGENCIA

El presente Contrato entrará en vigencia en la fecha de su firma y se extenderá por todo el tiempo de explotación comercial del Juego, o hasta que EL/LA CEDENTE ejerza su derecho de revocación conforme la Cláusula Sexta, lo que ocurra primero.

SEXTA. DERECHO DE REVOCACIÓN

De conformidad con el artículo 53 del Código Civil y Comercial de la Nación, EL/LA CEDENTE podrá revocar el consentimiento otorgado en cualquier momento, debiendo notificar dicha revocación a EL CESIONARIO en forma fehaciente y por escrito, con una antelación mínima de treinta (30) días corridos.

La revocación no tendrá efecto retroactivo. EL CESIONARIO dispondrá de un plazo razonable, que no podrá exceder los sesenta (60) días corridos desde la notificación, para discontinuar el uso de la imagen de EL/LA CEDENTE en futuras actualizaciones, versiones o materiales del Juego, sin perjuicio de que las copias ya distribuidas o publicadas con anterioridad a la revocación no serán objeto de retiro retroactivo.

SÉPTIMA. DECLARACIONES Y GARANTÍAS DEL CEDENTE

EL/LA CEDENTE declara y garantiza que:

- a) es mayor de edad y posee plena capacidad legal para suscribir el presente Contrato;
- b) presta su consentimiento en forma libre, informada y sin que medie vicio alguno de su voluntad;
- c) es plenamente consciente del alcance, finalidad y términos de la cesión de imagen que aquí otorga.

OCTAVA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La imagen de EL/LA CEDENTE constituye un dato personal en los términos de la Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales. EL CESIONARIO se compromete a tratar dicha información exclusivamente para los fines previstos en este Contrato, adoptando medidas de seguridad técnicas y organizativas razonables para su resguardo, y a no cederla a terceros para fines distintos a los aquí establecidos, salvo autorización expresa de EL/LA CEDENTE.

NOVENA. NOTIFICACIONES

A todos los efectos derivados del presente Contrato, las notificaciones entre LAS PARTES podrán cursarse por escrito, en forma personal o por el medio de contacto (correo electrónico u otro) que EL/LA CEDENTE haya proporcionado a EL CESIONARIO al momento de la firma.

DÉCIMA. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente Contrato se registrará e interpretará de conformidad con las leyes de la República Argentina. Para cualquier controversia derivada de su interpretación, cumplimiento o ejecución, LAS PARTES se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios en lo Civil y Comercial con asiento en Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles.

DÉCIMA PRIMERA. INTEGRIDAD DEL CONTRATO

El presente Contrato constituye la totalidad del acuerdo entre LAS PARTES respecto de su objeto, y deja sin efecto cualquier acuerdo, negociación o entendimiento previo, oral o escrito, relacionado con la misma materia. Cualquier modificación deberá realizarse por escrito y con la firma de ambas partes.

En prueba de conformidad, se firma el presente en la localidad de Villa Adelina, Provincia de Buenos Aires, a los _____ días del mes de _____ de 20 ____.

EL/LA CEDENTE

Firma: _____

Aclaración: _____

EL CESIONARIO

Firma: _____

Aclaración: Lucas Santiago Del Pino

En rep. de: UnosChicosAburridos.inc